

PROJETO DE LEI Nº 408/2025
Deputado(a) Tiago Simon + 1 Deputado(s)

Dispõe sobre restrições à publicidade de plataformas de apostas esportivas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas para a veiculação de publicidade, propaganda e patrocínio de plataformas de apostas esportivas de quota fixa (“bets”), em quaisquer de suas modalidades, doravante aqui nominadas apenas como apostas online, no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de proteger o consumidor, resguardar a infância e juventude, amparar pessoas em situação de vulnerabilidade e colaborar com a prevenção ao jogo patológico e ao superendividamento.

Art. 2º Para os fins desta Lei, aplicam-se as definições constantes no art. 2º da Lei Federal nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, e no art. 14 da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

Art. 3º As ações de comunicação, publicidade e marketing de plataformas de apostas esportivas deverão:

I – exibir, de forma intercalada, legível e ostensiva, frases de alerta contra o jogo descontrolado, com destaque e fonte mínima equivalente a 15% da área total do anúncio. O áudio deverá ser transmitido com o mesmo volume e velocidade da mensagem principal:

- a) “Apostas podem causar dependência e prejuízos a você e à sua família”;
- b) “O jogo pode causar superendividamento”;
- c) “A participação de menores de 18 anos é proibida”.

II – incluir, na mesma área de destaque, informações sobre o risco de dependência ao jogo e formas de tratamento, com indicação de canais de atendimento psicológico;

III – vedar qualquer conteúdo direcionado, direta ou subliminarmente, a menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 4º É proibida a utilização de animações, mascotes, personagens fictícios, sistemas de inteligência artificial ou recursos visuais que tenham apelo ao público infantojuvenil.

Art. 5º É vedada a veiculação de publicidade de plataformas de apostas online:

I – em estádios, ginásios, praças esportivas ou locais de espetáculos públicos, salvo quando o agente operador for patrocinador oficial do evento, detentor de direito oficial sobre o nome do local ou patrocinador oficial das equipes participantes do evento.

II – com uso de imagem, voz ou depoimento de menores de idade ou de personalidades com forte apelo infantojuvenil, especialmente em canais ou programas destinados ou majoritariamente frequentados por esse público;

III – com anúncio de probabilidades, bônus promocionais ou convite a ganhos durante transmissões ao vivo para o estado do Rio Grande do Sul, bem como com uso de imagens, slogans ou elementos que incentivem o jogo;

IV – com impulsionamento de conteúdo fora dos horários permitidos, conforme o art. 6º, ou sem segmentação etária certificada para maiores de 18 anos;

V – nas proximidades de escolas, creches, instituições de ensino e espaços esportivos voltados prioritariamente a menores;

VI – que ofertarem riscos à saúde ou ao equilíbrio financeiro do apostador, especialmente por meio de incentivos voltados ao público infantojuvenil ou a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Art. 6º A publicidade audiovisual de apostas online somente poderá ser veiculada nos seguintes horários:

- I – Televisão aberta e por assinatura: das 21h00 às 06h00;

II – Streaming e vídeo sob demanda: das 21h00 às 06h00;

III – Rádio: das 21h00 às 06h00.

Art. 7º A autoridade estadual de proteção ao consumidor e demais órgãos competentes poderão determinar a exclusão de publicidades irregulares e adotar medidas para bloqueio de acesso a sites que descumprirem esta Lei.

Art. 8º As plataformas de apostas online deverão observar as seguintes regras para patrocínio de equipes, eventos e programas esportivos, culturais ou jornalísticos:

I – a exposição da marca ou logomarca em uniformes ou equipamentos esportivos de categorias profissionais será limitada à simples identificação, vedada qualquer mensagem de incentivo ao jogo;

II – em categorias não profissionais, a exposição será igualmente limitada à identificação, sendo vedada em qualquer hipótese para atletas menores de 18 anos.

Art. 9º São solidariamente responsáveis pelas infrações previstas nesta Lei, na medida de suas atuações:

I – as plataformas de apostas online;

II – as agências de publicidade, propaganda e os meios de comunicação que veiculem campanhas irregulares;

III – os provedores de conexão e de aplicações de internet que não bloqueiem ou removam, após notificação da autoridade competente, conteúdo publicitário em desacordo com esta Lei.

Art. 10. As plataformas de apostas online deverão monitorar e remover, de forma eficaz, qualquer conteúdo publicitário que viole esta Lei, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, incluindo bloqueio e demais penalidades aplicáveis.

Art. 11. O descumprimento desta Lei sujeitará os responsáveis às seguintes sanções, aplicadas pela Superintendência de Proteção ao Consumidor (PROCON-RS):

I – advertência, com prazo de até 30 dias para adequação;

II – multa, conforme parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Estadual nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, dobrável em caso de reincidência;

III – imposição de contrapropaganda;

IV – suspensão temporária da veiculação de publicidade, pelo período de 30 a 180 dias;

V – suspensão temporária da autorização estadual para atuação no Estado;

VI – cancelamento da inscrição estadual, em caso de reincidência reiterada.

Art. 12. Os recursos arrecadados com multas serão destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 10.913, de 03 de janeiro de 1997, e ao financiamento de programas de prevenção ao jogo patológico.

Art. 13. A fiscalização do cumprimento desta Lei será exercida pelo órgão estadual competente de defesa do consumidor, que poderá aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas.

Art. 14. As empresas que já operam no Estado terão o prazo de 120 dias, contados da publicação desta Lei, para adequar suas campanhas publicitárias e contratos de patrocínio às suas disposições.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Deputado(a) Tiago Simon

JUSTIFICATIVA

A grande preocupação atual é que as plataformas de apostas esportivas de quota fixa, denominadas (bets) , estão veiculando de forma massiva publicidade incentivando jogos, apresentando apostas como uma inofensiva diversão, minimizando a seriedade do tema, uma vez que o descontrole das apostas pode resultar em superendividamento de apostadores, causando dramáticos prejuízos às suas famílias. A chance de perder é sempre maior que a de ganhar. Muitos apostadores acabam por contrair empréstimos, utilizando cartões ou até vendendo bens, pois a falsa ilusão de lucro, torna o apostador dependente, ativando os mesmos circuitos cerebrais de recompensa que as drogas provocam, podendo transformar-se em compulsão.

No campo social, problemas familiares: brigas, separações e perda de confiança por causa de valores gastos em jogos. O vício leva a pessoa a se afastar de amigos e atividades normais ,em casos extremos, para sustentar a jogatina, alguns recorrem a fraudes, furtos ou até estelionato.

No que tange a saúde, o sedentarismo e má alimentação, aliado ao uso de álcool e drogas como válvula de escape, são uma realidade.

Estudos recentes, indicam que apostas já consomem até 1,38 % do orçamento familiar nas classes D/E, podendo chegar a 5,5% das despesas com alimentação.

Nessa seara, apresentamos o Projeto de Lei, que “dispõe sobre restrições à publicidade de plataformas de apostas esportivas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”, no desiderato de normatizar a veiculação de publicidade, propaganda e patrocínio de plataforma de apostas esportivas de quota fixa, denominada de “bets”.

Isso posto, entrando na esfera constitucional, o inciso XXXII do artigo 5.º da Constituição Federal de 1988 prevê, a seu turno, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”

O art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, estabelece que compete concorrentemente à União e aos Estados legislar sobre a responsabilidade por dano ao consumidor:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

...

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”

Importante agregar que, conforme o § 1.º desse artigo, a competência legislativa da União restringe-se ao estabelecimento de normas gerais, sendo garantida a competência suplementar dos Estados (§ 2.º). Na hipótese de inexistir norma federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena (§ 3.º) para atender as suas peculiaridades locais.

Quanto à atuação normativa estadual suplementar em matéria do direito do consumidor, destacam-se importantes decisões que refletem o tratamento que é dado pelo Supremo Tribunal Federal nesta seara:

Na ****ADI 7416****, o Supremo Tribunal Federal, entendeu ser legítima a atuação legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul ao editar lei que impunha exigências às operadoras de internet para a disponibilização de informações sobre a velocidade de conexão contratada. A Corte reconheceu que, embora o serviço de telecomunicações seja regido por normas federais, a proteção do consumidor justifica a atuação concorrente dos Estados, nos termos do art. 24, VIII, da Constituição Federal.

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-valida-lei-estadual-que-exige-informacoes-sobre-velocidade-de-internet-na-fatura-mensal/>

A jurisprudência do STF evidencia uma orientação consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade de normas estaduais destinadas à proteção do consumidor e da saúde pública, desde que compatíveis com as diretrizes de direito material estabelecidas pela legislação federal de caráter geral.

2. A Lei Federal n.º 13.756, de 12 de dezembro de 2018, em seu art. 33 – em sua redação atualizada -, estabelece expressamente que as ações de comunicação, publicidade e marketing das loterias de apostas de quota fixa – plataformas de apostas esportivas (Bets) - devem ser pautadas pelas melhores práticas de responsabilidade social:

“Art. 33. As ações de comunicação, publicidade e marketing da loteria de apostas de quota fixa deverão ser pautadas pelas melhores práticas de responsabilidade social corporativa direcionadas à exploração de loterias, conforme regulamento.”

Mencionada lei federal, em seu art. 35-A autoriza que os Estados explorem as modalidades lotéricas previstas na legislação federal, estabelecendo, ainda, em seu § 4.º, que a comercialização e publicidade de loterias pelos Estados, realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual, serão restritas às pessoas físicas:

“Art. 35-A. Os Estados e o Distrito Federal são autorizados a explorar, no âmbito de seus territórios, apenas as modalidades lotéricas previstas na legislação federal.

...

§ 4º A comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade.”

Importante salientar que a Lei Federal n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023, alterando a Lei Federal n.º 13.756, introduziu recentemente, no Brasil, a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, a qual é explorada pelas plataformas de apostas esportivas, popularmente chamadas de “Bets”. O seu art. 16 determina que as ações de comunicação, de publicidade e de marketing da loteria de apostas de quota fixa observarão a regulamentação do Ministério da Fazenda, incentivada a autorregulação:

“Art. 16. As ações de comunicação, de publicidade e de marketing da loteria de apostas de quota fixa observarão a regulamentação do Ministério da Fazenda, incentivada a autorregulação.”

Essa regulamentação, conforme o parágrafo único do art. 16, deve conter:

“Parágrafo único. A regulamentação de que trata o caput deste artigo disporá, pelo menos, sobre:

I - os avisos de desestímulo ao jogo e de advertência sobre seus malefícios que deverão ser veiculados pelos agentes operadores;

II - outras ações informativas de conscientização dos apostadores e de prevenção do transtorno do jogo patológico, bem como da proibição de participação de menores de 18 (dezoito) anos, especialmente por meio da elaboração de código de conduta e da difusão de boas práticas; e

III - a destinação da publicidade e da propaganda das apostas ao público adulto, de modo a não ter crianças e adolescentes como público-alvo.”

O art. 17, em seguida, enumera vedações ao agente operador de apostas de quota fixa veicular publicidade ou propaganda comercial:

“Art. 17. Sem prejuízo do disposto na regulamentação do Ministério da Fazenda, é vedado ao

agente operador de apostas de quota fixa veicular publicidade ou propaganda comercial que:

I - tenha por objeto ou finalidade a divulgação de marca, de símbolo ou de denominação de pessoas jurídicas ou naturais, ou dos canais eletrônicos ou virtuais por elas utilizados, que não possuam a prévia autorização exigida por esta Lei;

II - veiculem afirmações infundadas sobre as probabilidades de ganhar ou os possíveis ganhos que os apostadores podem esperar;

III - apresentem a aposta como socialmente atraente ou contenham afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social;

IV - sugiram ou deem margem para que se entenda que a aposta pode constituir alternativa ao emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional ou forma de investimento financeiro;

V - contribuam, de algum modo, para ofender crenças culturais ou tradições do País, especialmente aquelas contrárias à aposta;

VI - promovam o marketing em escolas e universidades ou promovam apostas esportivas dirigidas a menores de idade.”

Os parágrafos 1.º a 6.º do referido art. 17 estabelecem, ainda, mais limitações à possibilidade de publicidades de plataformas de apostas:

“§ 1º É vedado realizar qualquer tipo de publicidade ou propaganda em meios de comunicação, físicos ou virtuais, sem o aviso de classificação indicativa da faixa etária direcionada, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 2º As empresas divulgadoras de publicidade ou de propaganda, incluídos provedores de aplicação de internet, deverão proceder à exclusão das divulgações e das campanhas irregulares após notificação do Ministério da Fazenda.

§ 3º As empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações de internet deverão proceder ao bloqueio dos sítios eletrônicos ou à exclusão dos aplicativos que ofertem a loteria de apostas de quota fixa em desacordo com o disposto neste artigo após notificação do Ministério da Fazenda.

§ 4º Os provedores de aplicações de internet que ofertam aplicações de terceiros deverão proceder à exclusão, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, das aplicações que tenham por objeto a exploração da loteria de apostas de quota fixa em desacordo com o disposto neste artigo, após notificação do Ministério da Fazenda.

§ 5º A notificação prevista nos §§ 2º e 4º deste artigo deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do conteúdo quando se tratar de provedor de aplicação de internet que hospeda conteúdo de terceiro.

§ 6º As empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações de internet deverão manter canal exclusivo, permanente e funcional, de comunicação com o órgão regulador, destinado ao recebimento e à tramitação prioritária das determinações previstas neste artigo, de modo a assegurar tratamento célere e prazos de resposta compatíveis com a urgência das medidas adotadas.”

O art. 18, por fim, estabelece ser “vedado ao agente operador, bem como às suas controladas e controladoras, adquirir, licenciar ou financiar a aquisição de direitos de eventos desportivos realizados no País para emissão, difusão, transmissão, retransmissão, reprodução, distribuição, disponibilidade ou qualquer forma de exibição de seus sons e imagens, por qualquer meio ou processo”.

O art. 26, § 4.º, estabelece que os impedidos de apostar (incisos I a VII do art. 26) “serão informados pelos agentes operadores de apostas, de forma destacada, nos canais físicos ou on-line de

comercialização da loteria de aposta de quota fixa, bem como nas mensagens, nas publicações e nas peças de publicidade e de propaganda utilizadas para divulgação das apostas”.

Os artigos 39 e 40 versam sobre as infrações administrativas resultante do descumprimento de restrições no âmbito da publicidade das plataformas de apostas esportivas.

O Senado Federal aprovou, em 28 de maio deste ano de 2025, o Projeto de Lei n.º 2985/2023, o qual foi encaminhado para exame e votação pela Câmara dos Deputados.

A proposta do Projeto de Lei n.º 2985/2023 é “encontrar um caminho não de total proibição da publicidade de apostas esportivas, mas de uma regulamentação capaz de disciplinar a publicidade sobre apostas, reduzindo sobremaneira o alcance ao público jovem e às crianças, que de fato não são ou devem ser o público-alvo das bets, evitando o marketing de emboscada presente sobretudo nos estádios e arenas esportivas, mas por outro lado valorizando as propriedades publicitárias e o patrocínio — disse o senador ao ler o relatório.”

Segundo o Senador Portinho (PL-RJ), a Lei Federal n.º 13.756/2018 “após a lei ter regulamentado o mercado de apostas esportivas, o setor não foi capaz de se autorregulamentar com relação à publicidade. Muitas vezes, lembrou o senador, há apenas a inclusão de frases de efeito nas propagandas, lembrando para que os apostadores joguem de forma responsável. Isso, na visão do relator, não é suficiente, especialmente no caso de pessoas que sofrem com o vício em apostas”.

O Projeto de Lei n.º 2985/2023 estabelece uma série de proibições e permissões para a publicidade das plataformas de apostas esportivas (bets):

“O que será proibido

- * veiculação de publicidade de bets durante a transmissão ao vivo do evento esportivo;
- * veiculação de cotações (odds) dinâmicas ou probabilidades atualizadas em tempo real durante a transmissão ao vivo, salvo quando exibidas exclusivamente nas próprias páginas, sites de internet ou aplicativos dos agentes operadores licenciados;
- * veiculação de publicidade em suporte impresso;
- * impulsionamento de conteúdo fora dos horários permitidos, ainda que originado dos canais oficiais dos operadores de apostas;
- * utilização, em publicidade, de imagem ou da participação de atletas, ex-atletas artistas, comunicadores, influenciadores, autoridades, membros de comissões técnicas profissionais ou qualquer pessoa física, ainda que na condição de figurante. Exceção: ex-atletas, após cinco anos de encerrada a carreira, poderão fazer publicidade de bets;
- * patrocínio, direto ou indireto, de agentes operadores de apostas de quota fixa a árbitros e demais membros da equipe de arbitragem de competições esportivas;
- * apresentação ao público de peças publicitárias que mostrem as apostas como socialmente atraentes, como forma de promoção do êxito pessoal, alternativa a emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional, forma de investimento financeiro, garantia ou promessa de retorno financeiro;
- * uso de animações, desenhos, mascotes, personagens ou quaisquer recursos audiovisuais, inclusive gerados por inteligência artificial, dirigidos ao público infanto-juvenil de forma direta ou subliminar;
- * promoção de programas e ações de comunicação que ensinem ou estimulem de forma direta ou subliminar a prática de jogos de apostas;
- * envio de mensagens, chamadas, correspondências, notificações por aplicativos ou quaisquer outras formas de comunicação sem o consentimento prévio, livre, informado e expresso do destinatário;
- * veiculação de publicidade de teor sexista, misógino ou discriminatório, inclusive a objetificação do corpo humano ou a associação de apostas a estereótipos de gênero;

* publicidade estática ou eletrônica de apostas de quota fixa em estádio e praças esportivas, com as exceções incluídas por Portinho no caso de patrocinador do evento, detentor de direitos do estádio ou quando a bet for patrocinadora no uniforme das equipes.

O que será permitido

* veiculação de publicidade em televisão aberta e por assinatura, streaming, redes sociais e internet no período entre 19h30 e 24h.

* veiculação de publicidade em rádio em dois períodos: das 9h às 11h e das 17h às 19h30.

* veiculação de publicidade em transmissão de eventos esportivos ao vivo nos 15 minutos anteriores ao início da partida e nos 15 minutos posteriores ao final da partida.

* veiculação de publicidade, em qualquer horário, em sites, páginas ou aplicativos de titularidade dos patrocinados por operadores de apostas de quota fixa, cujo acesso dependa de ato voluntário do usuário.

* exibição da marca dos patrocinadores e agentes operadores das apostas nas chamadas destinadas a anunciar a transmissão de eventos esportivos veiculadas das 21h às 6h, desde que não contenham convite, incentivo ou promessa de ganhos relacionados às apostas; não façam referência a probabilidades, cotações ou bônus promocionais; e observem a classificação indicativa;

* veiculação de publicidade de apostas em plataformas de redes sociais ou em outras aplicações de internet para usuários autenticados que sejam comprovadamente maiores de 18 anos.”

O Projeto de Lei n.º 2985/2023 estabelece, ainda, uma série de modificações na legislação aplicável às bets:

“Mudanças

Durante a tramitação da matéria na CEsp, Portinho decidiu acatar parcialmente quatro emendas, uma do senador Romário (PL-RJ) e três do senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Uma das emendas apresentadas por Girão sugeria a proibição da participação de ex-atletas na promoção de publicidade dos jogos. A emenda da foi aceita, mas Portinho incluiu no texto uma exceção sugerida pelo senador Romário: a possibilidade de participação de ex-atletas com carreiras encerradas há, no mínimo, cinco anos.

Frase de desestímulo

De acordo com o texto, as peças publicitárias deverão exibir avisos de desestímulo ao jogo e de advertência sobre seus malefícios, de forma clara e ostensiva, contendo obrigatoriamente a frase: “Apostas causam dependência e prejuízos a você e à sua família”. A frase, de acordo com Portinho, foi escolhida durante as audiências públicas sobre o projeto.

Para o relator, a eficácia de medidas restritivas à publicidade como instrumento de proteção à saúde pública encontra respaldo em evidências concretas. Ele citou o caso da política antitabagista adotada no Brasil, que resultou em redução de cerca de 40% no número de fumantes após a adoção de medidas como a proibição da propaganda de cigarros.

Patrocínio

Atualmente, a lei veda ao agente operador adquirir, licenciar ou financiar a aquisição de direitos de eventos desportivos realizados no país. O texto de Portinho, no entanto, admite que agentes operadores das bets patrocinem equipes esportivas, com a aposição de suas marcas nos uniformes, equipamentos e material de campo das equipes. A vedação permanece para a aplicação em uniformes de atletas menores de 18 anos.

A venda de uniforme de agremiações ou equipes esportivas patrocinadas por agentes operadores, quando destinada ao público infanto-juvenil ou ofertada em tamanhos infantis, não poderá conter a marca,

logomarca ou qualquer outro elemento identificador do patrocinador.

O patrocínio a eventos e programas esportivos, culturais ou jornalísticos, inclusive aqueles transmitidos por rádio, televisão ou plataformas digitais, poderá ocorrer sem restrição de horário, mediante simples exposição da marca, logomarca ou outro elemento identificador do patrocinador, sendo proibida a inserção de mensagens publicitárias além daquelas estritamente necessárias à identificação do patrocínio.

Além disso, o relatório autoriza as bets a valer-se de lei de incentivo fiscal e fazer uso de projetos incentivados nas esferas federal, estadual, municipal ou distrital para o patrocínio de eventos esportivos ou culturais.

Responsabilidade solidária

Pela lei atual, empresas divulgadoras de publicidade ou de propaganda, entre eles os provedores de aplicação de internet, deverão excluir campanhas irregulares após notificação do Ministério da Fazenda. Ainda segundo a lei, cabe às empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações de internet bloquear os sites eletrônicos ou excluir aplicativos que ofertem bets em desacordo com as regras após notificação.

O texto aprovado acrescenta que o descumprimento dessas determinações pela plataforma digital, empresa divulgadora ou provedor de aplicação de internet implicará responsabilidade solidária pelo conteúdo veiculado.”

Importante frisar que as ADIns 7.7235 e 7.749, respectivamente, propostas pelo Partido Solidariedade e pela Procuradoria Geral da República, intentada, em 11.11.2024, pela Procuradoria Geral da República, fundamenta-se no argumento de que as Leis 13.756/2018 e 14.790/2023 “inequivocamente infringem a imposição constitucional de outorga de serviços públicos por meio de contrato de concessão ou de permissão” e alerta sobre a violação às “restrições constitucionais à propaganda de produtos de alto risco para a saúde.”

De posse dessas valiosas informações, considerando o âmbito do direito do consumidor e da atividade da publicidade, especialmente o âmbito da competência legislativa concorrente estadual, constitucionalmente autorizada, elaboramos a proposição em comento, dispondo sobre restrições à publicidade de plataformas de apostas esportivas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Em síntese, a regulamentação das apostas esportivas por quota fixa, (bets), introduzida pela Lei Federal nº 14.790/2023, exige complemento normativo estadual para resguardar consumidores contra práticas publicitárias predatórias e proteger especialmente crianças e adolescentes. No exercício da competência legislativa concorrente (CF, art. 24, VIII; art. 5º, XXXII, §§ 1º a 3º), este projeto busca detalhar vedações, advertências obrigatórias e sanções administrativas no âmbito gaúcho, reforçando a defesa do consumidor e a saúde pública. Adota-se como marco temático o PL 2985/2023 (Senado), ajustando suas diretrizes à realidade local, adequando prazos, agentes fiscalizadores e critérios de aplicação de multas pela Superintendência de Proteção ao Consumidor (PROCON-RS).

Em atendimento à competência legislativa concorrente prevista no art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal, e observando as normas gerais federais sobre publicidade de apostas de quota fixa (Lei 14.790/2023) e prevenção do superendividamento (Lei 14.181/2021), esta proposta busca disciplinar, no âmbito estadual, a veiculação de campanhas publicitárias de plataformas de apostas esportivas (“bets”), protegendo especialmente crianças, adolescentes e públicos vulneráveis.

Agrega-se que diversas das limitações constantes do presente Projeto de Lei são embasadas naquelas previstas pela Lei n.º 9.294, de 15 de julho de 1996, a qual estabeleceu, de forma inédita, restrições, especialmente de horário, para as veiculações de publicidades de cigarros e produtos similares.

Por exemplo, a propaganda de cigarros somente poderia ser veiculada em emissoras de televisão entre 21h00 e 06h00, o que foi transposto para o presente projeto.

As multas a ser aplicadas pela autoridade de proteção ao consumidor seguem, da mesma forma, os parâmetros já legalmente definidos para o Procon/RS, a partir do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a partir de normas utilizadas no passado para, com sucesso, restringir as campanhas de divulgação, entre outros produtos, dos cigarros, objetiva-se o estabelecimento de restrições análogas.

Em suma, contamos com a devida apreciação pelos nossos pares, votando favoravelmente a proposição, ora apresentada.

Deputado(a) Tiago Simon

Deputado(a) Elton Weber